

1501469-93.2021.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3022550/2021 - 04º D.P. S.JOSE RIO
PRETO, 16799925 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS KENNEDY GOMES AMARAL

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 23 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1501469-93.2021.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3022550/2021 - 04º D.P. S.JOSE RIO
PRETO, 16799925 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS KENNEDY GOMES AMARAL

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 23 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada excepcionalmente por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), o que levou à adoção, por este E. Tribunal de Justiça, de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, bem para o retorno escalonado e gradual das atividades presenciais, estabelecidos pelos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE, o(a) acusado(a) DOUGLAS KENNEDY GOMES AMARAL, bem como seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comuns EDUARDO KENJI NISSIMURA e SAINT CLAIR SOARES; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) EDUARDO (00min05seg), e SAINT CLAIR (06min37seg), bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(a) acusado(a) (09min39seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz(a): DOUGLAS KENNEDY GOMES AMARAL foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo narra a denúncia, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 23h15min, na Rua Leônidas da Cunha Viana, 961, Jardim Antunes, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, agindo em concurso com o adolescente JUAN PABLO DE BRITO, em conluio e unidade de desígnios consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava e trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros 01 tijolo de maconha, pesando 405,87 gramas e 01 porção de maconha fragmentada, pesando 13,92 gramas (auto de exibição e apreensão às fls. 06/07 e laudo de químico-toxicológico às fls. 30/31), substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas imediações do local dos fatos, quando abordaram o veículo Gol/VW, placas BPD-5248, cujo adolescente Juan Pablo de Brito era seu condutor e o acusado, como passageiro. Em revista pessoal, com o acusado, dentro de uma pochete, localizaram uma porção de maconha. Com o adolescente localizaram a quantia de R\$ 105,00 (auto de exibição e apreensão de fls. 06/07). Em razão do forte odor que havia dentro do veículo, os policiais realizaram busca, ocasião em que localizaram, embaixo do banco ocupado pelo acusado, um tijolo de maconha. Apurou-se que o acusado e o adolescente compartilhavam a posse e propriedade das drogas encontradas, e que realizavam o tráfico de entorpecentes conjuntamente. Pela considerável quantidade de droga apreendida, local da abordagem e comportamento do denunciado na ocasião da prisão, demonstra-se inequivocamente que o entorpecente apreendido se destinava a comercialização e entrega a terceiros. A ação penal é procedente. A materialidade

delitiva está comprovada pela apreensão da droga - 419,79 gramas de maconha -, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 30/31), com resultado positivo para Tetrahidrocannabinol THC - substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, listada na Portaria nº 344/98 do SVS/MS, e atualizações posteriores. A autoria atribuída ao réu na denúncia também restou comprovada. Interrogado no auto de prisão em flagrante (fls. 10), o acusado confessou a posse e propriedade da maconha que estava dentro da pochete, alegando que se destinava a consumo pessoal; quanto ao tijolo de maconha disse pertencer ao adolescente Juan e que não tinha conhecimento da sua existência no interior do veículo VW/Gol, placa BPD 5248, cor branca, que era por ele conduzido. Em Juízo, negou a prática do delito de tráfico ilícito de drogas. Estava indo num lanche com o adolescente Juan. Tinha maconha em sua companhia. Está preso por tentativa de homicídio. O policial militar Eduardo Kenji Nissimura declarou em juízo que na data dos fatos estava em companhia de seu colega de farda Saint Clair Soares em patrulhamento de rotina no local dos fatos, momento em que abordaram o veículo VW/Gol, placas BPD 5248, cor branco. Existia forte odor de maconha no interior do veículo. Durante a vistoria veicular apreenderam a droga. Não se lembra onde exatamente foi encontrada a droga dentro do veículo. Também não se recorda quem dirigia o veículo e tampouco as versões apresentadas pelos ocupantes do veículo. O policial militar Saint Clair Soares declarou que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina no local dos fatos, momento em que abordaram o veículo VW/Gol, placas BPD 5248, cor branco. O veículo era conduzido pelo adolescente JUAN PABLO DE BRITO e tinha o acusado como passageiro. Em busca pessoal, localizaram dentro da pochete que estava na posse do acusado, uma porção de maconha e em poder do acusado JUAN a quantia de R\$ 105,00. Em razão do forte odor de maconha que havia dentro do veículo, realizaram busca veicular, localizando embaixo do banco do passageiro, onde o acusado estava, um tijolo de maconha. O adolescente JUAN alegou que o tijolo de maconha lhe pertencia e que o acusado não tinha conhecimento dele; disse que apenas tinha dado uma carona ao acusado. Douglas também confirmou ter pegado uma carona com o adolescente Juan e que estava na posse da "maconha" esfarelada no compartimento de sua pochete, devido ser usuário, não tendo nenhum envolvimento com a droga localizada no carro. A alegação do réu de que não sabia da droga no interior do veículo não pode ser aceita, eis que os policiais militares revistaram o veículo exatamente porque havia forte odor de maconha dentro do veículo. Deve-se ressaltar, ainda, que o acusado portava droga, aliás, uma quantidade considerável (mais de 13 gramas) e debaixo do banco onde estava sentado havia mais um tijolo da mesma droga. Portanto, não é possível dissociar o acusado da droga apreendida em seu poder e debaixo do banco do veículo. Assim, a condenação do réu se impõe. Ante o exposto, somos pela procedência do pedido e consequente condenação do réu DOUGLAS KENNEDY GOMES AMARAL como incurso nas sanções do artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 29 do CP. Em seguida, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, o mesmo apresentou as alegações finais pelo sistema audiovisual (13min55seg). Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. DOUGLAS KENNEDY GOMES AMARAL, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 33, caput, combinado com o art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 23h15min, na Rua Leônidas da Cunha Viana, 961, Jardim Antunes, nesta cidade e comarca, o acusado, juntamente com o adolescente JUAN PABLO DE BRITO, em conluio e unidade de desígnios consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava e trazia consigo, para fins de comercialização a terceiros, um tijolo de maconha, pesando 405,870 gramas e uma porção de maconha fragmentada, pesando 13,920 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS. Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas imediações do local dos fatos, quando abordaram o veículo Gol/VW, placas BPD-5248, cujo adolescente Juan Pablo de Brito era seu condutor e o acusado, passageiro. Em

revista pessoal com o acusado, dentro de uma pochete, localizaram uma porção de maconha, e com o adolescente localizaram a quantia de R\$ 105,00. Em razão do forte odor que havia dentro do veículo os policiais realizaram buscas, ocasião em que localizaram, embaixo do banco ocupado pelo acusado, um tijolo de maconha. Narra que o acusado e o adolescente compartilhavam a posse e propriedade das drogas encontradas e realizavam o tráfico de entorpecentes conjuntamente. Notificado (fl. 61), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 65). Recebida a denúncia (fls. 66/68),

o réu foi citado. Durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, o acusado foi interrogado. A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, ao passo que a Defesa pede a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. É o relatório. DECIDO. Na fase extrajudicial o acusado negou a prática do narcotráfico, afirmando ser usuário e assumiu a propriedade da porção que estava esfarelada. Não tinha conhecimento de que o adolescente Juan transportava mais droga no veículo. Em Juízo o acusado novamente negou a prática do crime que lhe é imputado, dizendo que não sabia que o adolescente tinha um tijolo de maconha no interior do veículo. Trazia consigo a maconha esfarelada, mas para o próprio consumo. Os policiais Eduardo Kenji Nissimura e Saint Clair Soares, na fase extrajudicial, afirmaram que durante patrulhamento abordaram o veículo conduzido pelo adolescente Juan, tendo o acusado como passageiro. Com o acusado, na pochete, apreenderam uma porção já esfarelada de maconha, sendo que ele assumiu a propriedade, indicando ser usuário. Com o adolescente apreenderam a quantia de R\$105,00. Durante buscas pelo veículo, debaixo do banco do acusado, localizaram um tijolo de maconha. O adolescente assumiu a propriedade da droga, indicando que adquiriu pelo valor de R\$800,00, afirmando que o acusado não tinha conhecimento. No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial. O adolescente Juan, ouvido somente na fase extrajudicial, assumiu a propriedade do tijolo de maconha apreendido no interior do veículo que conduzia. Comprou a droga por R\$800,00 e iria revendê-la. O acusado não tinha conhecimento da droga. Ante o exposto, observo que o pedido contido na denúncia deve ser julgado parcialmente procedente. Embora haja elementos que comprovem a materialidade, tais como os documentos de fls. 2/7 (boletim de ocorrência e apreensão) e laudo pericial (fls. 31/32). No tocante à autoria não se pode concluir que há prova bastante para sustentar uma condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. Não se trata de dar mais crédito à versão de um ou de outro, ocorre que neste feito não se pode afirmar que grande parte da droga apreendida pertencia ao acusado ou ao adolescente. Além de ter negado a propriedade do tijolo de maconha, o acusado assumiu que portava apenas uma porção da droga, destinada ao seu consumo, estando sua narrativa amparada na versão do adolescente e dos policiais, os quais afirmaram que o veículo era conduzido pelo adolescente, estando o acusado na condição de passageiro e o tijolo de maconha foi localizado debaixo do banco e somente após a movimentação dos bancos. Assim, na dúvida, para não correr o risco de taxar de traficante um usuário, impõe a condenação apenas pelo crime capitulado no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto ao tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, o acusado confessou ser usuário de entorpecentes, asseverando que a droga apreendida em seu poder lhe pertencia e se destinava ao consumo próprio, sendo que a confissão não foi afastada por alguma outra prova do feito. Outrossim, o crime em tela lesa a saúde pública, estando vinculado ao risco social que tal conduta provoca e não a lesividade comprovada em cada caso concreto. Neste sentido, as lições de Vicente Greco Filho: "A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno" (Tóxicos, Prevenção e Repreensão. São Paulo, Ed. Saraiva, 1982, p. 113). Ademais, não há inconstitucionalidade a ser pronunciada na medida em que o ato de portar drogas traduz risco à incolumidade pública, ultrapassando, portanto, a esfera

individual, de molde a evidenciar sua lesividade. Embora o tipo penal tenha como elemento subjetivo do injusto o consumo pessoal de drogas, tutela interesse coletivo - a saúde pública, não ofendendo os princípios da igualdade, intimidade e vida privada. Cumpre observar que a criminalização das condutas descritas no art. 28 da mencionada lei visa a coibir a difusão da droga, resguardando a saúde pública, nada mencionando acerca de quantidade mínima de entorpecente e sendo norma de interesse social, não afronta a garantia constitucional da liberdade individual, não havendo, portanto, falar em inconstitucionalidade do aludido dispositivo.

Assim, sendo a autoria incontestável pela prova oral colhida nos autos e a materialidade comprovada pelo laudo pericial, passo à dosimetria da pena. Na fixação da pena, por ser primário e pequena a quantidade de droga apreendida, aplico a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, o que faço para desclassificar o crime de tráfico de drogas imputado ao réu DOUGLAS KENNEDY GOMES AMARAL, CONDENANDO-O como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas, submetendo-o à pena de advertência sob os efeitos da droga, que já é aplicada nesta audiência, saindo advertido. Condeno-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 67). Quanto ao dinheiro apreendido este foi depositado perante o Juízo da Infância e Juventude, a quem cabe dar a devida destinação. Quanto ao veículo apreendido, como não foi comprovado o tráfico de drogas pelo acusado Douglas, deverá ser restituído ao legítimo proprietário, desde que não tenha sido dada outra destinação pelo Juízo da Infância e Juventude. Agora, com a sentença decretada, estando o laudo definitivo da droga nos autos, determino a destruição da contraprova armazenada, servindo esta como ofício. Em seguida, o d. Promotor de Justiça e o(a) acusado(a) declararam que NÃO desejam RECORRER DA SENTENÇA. Publicada em audiência, após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se, anotando-se, saem os presentes intimados. Cumpra-se oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente